

01 عقد كراء عقار سكني

Contrat de bail à usage d'habitation

طبقا للقانون رقم 67.12 المنظم للعلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري لأماكن السكنى أو الاستعمال المهني

حرر هذا العقد بين الطرفين التالبيين، وقد اتفقا على ما يلي:

المكتري (المستأجر)

الاسم/التسمية الاسم الكامل

رقم البطاقة الوطنية / السجل رقم البطاقة الوطنية

العنوان العنوان

الهاتف الهاتف

المكري (المالك)

الاسم/التسمية الاسم الكامل

رقم البطاقة الوطنية / السجل رقم البطاقة الوطنية

العنوان العنوان

الهاتف الهاتف

المادة 1 محل العقد

يلتزم المكري بأن يكري للمكتري العقار المعرف كما يلي: [نوع العقار: شقة/منزل]، الكائن بـ [العنوان الكامل]، والمكون من [عدد الغرف والمرافق]، وذلك لغرض السكنى فقط.

المادة 2 مدة الكراء

يبرم هذا العقد لمدة [] سنة/سنوات، تبتدئ من تاريخ [/ / 2026]، قابلة للتجديد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في عدم التجديد وفق الآجال القانونية.

المادة 3 الوجيبة الكرائية ووسيلة الأداء

حدد السومة الكرائية الشهرية في مبلغ [] درهما، تؤدى مقدما قبل [] من كل شهر، عن طريق [تحويل بنكي/شيك/نقدا مقابل وصل]، إلى الحساب أو الجهة المحددة من طرف المكري.

المادة 4 الضمانة (وجيبة الكراء الاحتياطية)

يودع المكتري لدى المكري مبلغ ضمانة قدره [] درهما (ما يعادل شهرا/شهرين من الكراء)، يرجع للمكتري عند تسليم العقار في حالته الأصلية بعد خصم ما قد يستحق من تعويضات.

المادة 5 التزامات المكري

يلتزم المكري بتسليم العقار في حالة صالحة للسكنى، والقيام بالإصلاحات الكبرى، وضمان الانتفاع الهادئ للمكتري طيلة مدة الكراء، وعدم التعرض له بأي شكل من الأشكال.

المادة 6 التزامات المكتري

يلتزم المكتري باستعمال العقار في الغرض المخصص له، والمحافظة عليه، وأداء الوجيبة الكرائية في آجالها، وأداء مصاريف الماء والكهرباء واستهلاكاته الخاصة، وعدم إحداث تغييرات جوهرية دون إذن كتابي من المكري.

المادة 7 الكراء من الباطن والتفويت

يمنع على المكري كراء العقار من الباطن أو التنازل عن حقوقه في هذا العقد للغير، كليا أو جزئيا، دون موافقة كتابية مسبقة من المكري.

المادة 8 فسخ العقد

يفسخ هذا العقد تلقائيا في حالة عدم أداء الوجيبة الكرائية رغم الإنذار، أو الإخلال بأحد الالتزامات الجوهرية، وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون 67.12.

المادة 9 حالة الجرد

يرفق بهذا العقد محضر لحالة جرد العقار والتجهيزات المسلمة، موقع من الطرفين، يعتمد عليه عند إرجاع العقار.

المادة 10 الاختصاص القضائي

في حالة نشوء أي نزاع يتعلق بتفسير أو تنفيذ هذا العقد، يكون الاختصاص للمحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها العقار.

⚠ تنبيه قانوني

هذا العقد يجب تسجيله بالإدارة الضريبية داخل الآجال القانونية، ويستحسن مصادقة الإمضاءات لدى السلطة المحلية أو كتابة الضبط.

إمضاء الطرف الثاني

إمضاء الطرف الأول

حُرر بوساطة وكالة الوسيط 777 العقارية — للاستعمال
كتمونج إرشادي

